

1500713-97.2019.8.26.0659

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Marcelo Holanda

Comarca: Vinhedo

Foro: Foro de Vinhedo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2196461/2019 - DEL.POL.VINHEDO,

3654320 - DEL.POL.VINHEDO, 2069/17/333 - DEL.POL.VINHEDO, 2196461 -

DEL.POL.VINHEDO, 2069/17/333 - DEL.POL.VINHEDO, 2196461 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vinhedo

Foro de Vinhedo

1ª Vara

Estrada da Boiada, 530, Vinhedo-SP - cep 13289-086

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500713-97.2019.8.26.0659 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500713-97.2019.8.26.0659

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2196461/2019 - DEL.POL.VINHEDO,

3654320 - DEL.POL.VINHEDO, 2069/17/333 - DEL.POL.VINHEDO, 2196461 -

DEL.POL.VINHEDO, 2069/17/333 - DEL.POL.VINHEDO, 2196461 - DEL.POL.VINHEDO,

2069/17/333 - DEL.POL.VINHEDO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

LUCAS MARTINS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Marcelo Holanda

Vistos.

LUCAS MARTINS DE SOUZA, qualificado a fls. 12, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", e 33, §1º, inciso II, ambos da Lei nº 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, no dia 1º de dezembro de 2017, por volta das 12h50min, na Viela João Edueta, altura do nº 1550, Bairro da Capela, neste Município e Comarca de Vinhedo, o denunciado mantinha em depósito 24 (vinte e quatro) porções de cocaína sob a forma de crack, com peso bruto aproximado de 33,8g (trinta e três gramas e oito decigramas), 32 (trinta e duas) porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 55,7g (cinquenta e cinco gramas e sete decigramas), para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, na mesmas condições de data, local e horário acima descritos, o

denunciado, cultivou, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, plantas que se constituíam em matéria-prima para a preparação de drogas, consistentes em 05 (cinco) vasos plantados com Cannabis sativa L, droga vulgarmente conhecida como maconha.

A denúncia está a fls. 26/27.

O denunciado foi notificado pessoalmente (fls. 33) e apresentou defesa preliminar (fls. 39/53).

A denúncia foi recebida a fls. 66/67.

Durante a instrução processual foram ouvidas três testemunhas. O réu foi interrogado ao final (fls. 98/104).

Durante os debates, o Ministério Público e a Defesa pediram a absolvição do réu (fls. 108/110 e 112/117).

É o relatório. Decido.

Em que pese a apreensão de substâncias entorpecentes (fls. 05/06 e 08/10), o réu deve ser absolvido no local dos fatos.

Os elementos de informação do inquérito policial servem para a formação da convicção do titular da ação penal, mas não determinam a condenação do réu como efeito do disposto no art. 5º, LV, da CF e no art. 155 do CPP.

As provas colhidas em Juízo, portanto, prevalecem sobre as provas colhidas na fase inquisitorial.

A testemunha guarda municipal Marcos disse em Juízo não se lembrar dos fatos.

A testemunha guarda municipal Sidnei disse ter avistado o réu em uma viela onde também encontrou as substâncias entorpecentes. A testemunha disse e que outra pessoa foi detida com droga.

A testemunha Marcus disse que trabalhava com o réu.

O acusado negou a autoria dos fatos.

Portanto, a despeito da apreensão de porções de entorpecentes e das declarações das testemunhas ouvidas há divergências de informações a respeito de como ocorreram os fatos, considerando que o réu não foi apontado em Juízo como traficante de drogas pelas pessoas ouvidas na audiência de instrução processual. O réu não foi preso em flagrante e as drogas foram encontradas em uma viela, local de passagem de pessoas.

No Direito Penal a responsabilidade é subjetiva e a culpa ou dolo devem ser determinados a partir da análise da conduta de cada agente em relação ao evento ocorrido e indesejado pelo tipo penal, não sendo possível a responsabilização penal do agente somente por sua presença física do réu no mesmo local em que estavam outras pessoas.

Assim, há dúvida razoável sobre a ocorrência dos crimes atribuídos ao réu, razão pela qual, e porque não excluída a possibilidade de inocência do acusado, a sua absolvição é medida que se impõe no caso concreto como requerido pelo próprio Ministério Público.

Diante do exposto, julgo procedente em parte a ação penal para absolver LUCAS MARTINS DE SOUZA, filho de Anderson Eliseu Lopes de Souza e de Luciana Martins, das imputações contidas na denúncia, o que faço com fundamento no art. 386, V, do CPP.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a certidão de honorários do ilustre Defensor e archive-se.

P. e. I.

Vinhedo, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA